



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y la Sra. Vocal de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-; a fin de tratar el expediente caratulado "**ACIAR, DOMINGO ARTURO Y OTROS CONTRA ESTADO NAC ARG-PEN -MIN DE SEG-DIREC NAC GEND SOBRE DIFERENCIAS SALARIALES**", Expte. N° FPA 12326/2019/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido en fecha 04/07/2024 por la parte actora, contra la sentencia del 03/07/2024, en lo que aquí interesa, rechazó la pretensión de incorporar al haber mensual de los actores el aumento dispuesto por el Decreto N° 1897/85 y Resolución 500/85 del Ministerio de Defensa e impuso las costas en el orden causado.

El recurso se concede en fecha 26/07/2024, expresa agravios parte actora el 21/08/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el día 20/09/2024.

II- Que, agravia a la parte apelante la sentencia dictada en cuanto rechaza el pedido de que las sumas dispuestas por el Decreto 1897/85 y la Resolución del Ministerio de Defensa N° 500/85 se incorporen a los

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34226921#438658383#20241210093457007

haberes mensuales de los siguientes actores: Ramón Rosa JAIMES, Roque Raúl Antonio QUIROGA, Eduardo Enrique CASTRO, José Edmundo GOMEZ, Nelson Antonio CERDA CABELLO, Juan Abel FLORES, Carlos Telesforo AYALA, José Mercedes JAIME, Secundino Renán JAIME, Pedro Luis CARRIZO y Héctor Eduardo ROJAS.

Cuestiona que el Juez entienda que los actores que revestían en situación de actividad cuando se dictó el Decreto N° 1897/85 y la Res. N° 500/85, percibieron las sumas reclamadas.

Cita la causa "Martínez, Marcelino Hilario" y argumenta que recién tomó conocimiento de la normativa en cuestión con la interposición de la acción y que, por ello, no puede existir plazo de caducidad ni de prescripción cumplido.

Destaca que en la causa no se acreditó que las sumas reclamadas hayan sido percibidas.

Apela la imposición de las costas en el orden causado y hace reserva del caso federal.

III- Que los actores, promueven demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Seguridad - Dirección Nacional de Gendarmería y/o quien resulte jurídicamente responsable por cobro de pesos, reajuste y/o regularización de haberes como consecuencia del incumplimientos de las pautas de las leyes 19.101, 19.349 y sus modificatorias originados, y solicitan: el suplemento previsto en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del Ministerio de Defensa; el suplemento por Antigüedad de Servicios (S.A.S) en virtud de los años no transitado en la Jerarquía de Voluntario II (Gendarme II) en base a lo establecido en art. 2404 del mismo texto legal; y la incorporación al concepto sueldo como

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34226921#438658383#20241210093457007



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

remunerativas y bonificables de las sumas percibidas en virtud de las previsiones de los Decretos N° 1307/12, 246/13 y 854/13.

El Juez de grado rechazó lo relativo al decreto 1897/85 y la Resolución 500, hizo lugar a las demás pretensiones, e impuso las costas por su orden; contra dicha decisión se alza la parte apelante.

IV- a) Que, al analizar el recurso, cabe señalar que el juez de grado fundó su rechazo, por un lado en que algunos de los actores no se encontraban en actividad al momento del dictado del Decreto N° 1897/85 y respecto de los que sí estaban en actividad dispuso que conforme la doctrina sentada por la CSJN en los autos "Martínez, Marcelino Hilario c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ cobro de pesos" (Fallos 312:787), los préstamos que establecía dicha normativa fueron entregados a la totalidad del personal en funciones.

En relación a ello, se observa que la parte actora no ha expresado agravios concretos respecto de los actores que ingresaron a la fuerza con posterioridad al año 1985, por lo que en lo que respecto a dichos accionantes la decisión ha devenido firme.

b) Que dicho ello, se analizará el cuestionamiento referido a que los actores ya habrían cobrado las asignaciones del decreto 1897/85 en virtud de que revistaban en actividad al momento de su dictado.

Al analizar tal cuestión se advierte que en la presente causa la parte demandada -Estado Nacional- no opuso excepción de pago ni adjuntó constancia alguna que acredite dicha circunstancia, siendo que era la parte que estaba en mejores condiciones de hacerlo.

En consecuencia, sin perjuicio de que los actores se encontraban en actividad al momento del dictado de las normas en cuestión, la falta de acreditación de pago por

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34226921#438658383#20241210093457007

parte de la demandada nos lleva a concluir que en modo alguno puede afirmarse que los actores hayan cobrado efectivamente los suplementos reclamados.

c) Que, sentado ello, cabe destacar que el reconocimiento del derecho a cobrar las sumas previstas en el Decreto 1897/85 y Resolución 500/85 Ministerio de Defensa ha sido resuelto favorablemente por el máximo Tribunal en los autos "Miguel, Alfredo Remigio c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ Personal Militar y civil de las FFAA y de Seg." (Expte. N° CSJ 1336/2006 (42-M)/CS1, sentencia del 05/05/2009; "Fort, Eduardo Daniel c/ Gendarmería Nacional s/ recursos ley 20094", Expte. N° FPA 81024033/2013/CS1, sentencia del 10/05/2016 entre otros; en los que decidió que correspondía el reconocimiento de las diferencias habidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de conformidad con lo establecido en dichas normas.

Por ello, y habiéndose expedido este Tribunal en sentido similar en diversas causas (Ver causa "CABRERA, PORFIRIO MARCOS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD", Expte. N° FPA 12774/2015, sentencia del 23/05/2018; entre otros), corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, revocar la sentencia dictada, admitir parcialmente la demanda incoada y reconocer a los actores Ramón Rosa JAIMES, Roque Raúl Antonio QUIROGA, Eduardo Enrique CASTRO, José Edmundo GOMEZ, Nelson Antonio CERDA CABELLO, Juan Abel FLORES, Carlos Telesforo AYALA, José Mercedes JAIME, Secundino Renán JAIME, Pedro Luis CARRIZO y Héctor Eduardo ROJAS -en el caso de que no hubiesen percibido las sumas aquí analizadas- su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados precedentemente y con más el pago de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (doctrina de la CSJN, en los autos "PALMIERI").

d) Que, respecto la apelación de costas, atento el resultado arribado y al carácter de vencida en lo sustancial de la parte demandada, corresponde revocar la distribución por su orden efectuada en primera instancia e imponerlas a la parte accionada por resultar vencida, conforme lo dispuesto en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

V- Que, en materia de costas y, atento el modo en que se resuelve, corresponde imponerlas también a la parte demandada por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

VI- Que, finalmente, se regulan los honorarios por su actuación ante esta Cámara, al letrado de la parte actora, Dr. Juan Alberto Manuel LIVA, en un 33% de lo que oportunamente se le adecue en primera instancia en virtud de lo previsto en el art. 30 de la ley 27423.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara, Dres. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

Que, se hace lugar al recurso de apelación deducido, y en su mérito, se revoca parcialmente la resolución recurrida y, para el caso de que los coactores Ramón Rosa JAIMES, Roque Raúl Antonio QUIROGA, Eduardo Enrique CASTRO, José Edmundo GOMEZ, Nelson Antonio CERDA CABELLO, Juan Abel FLORES, Carlos Telesforo AYALA, José Mercedes JAIME, Secundino Renán JAIME, Pedro Luis CARRIZO y Héctor Eduardo ROJAS no hubiesen percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500/85, se reconoce su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los



precedentes citados, con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Revocar la distribución de costas efectuada en primera instancia e imponerlas a la parte demandada por resultar vencida en lo sustancial.

Se imponen las costas de esta instancia a la parte demandada, por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).

Se regulan los honorarios, por su actuación ante esta Cámara, al letrado de la parte actora, Dr. Juan Alberto Manuel LIVA, en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean, en virtud de lo previsto en el art. 30 de la ley 27423.

Se tienen presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí que doy fe.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

SENTENCIA

Paraná, 10 de diciembre de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34226921#438658383#20241210093457007



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Hace lugar al recurso de apelación deducido, y en su mérito, se revoca parcialmente la resolución recurrida y, para el caso de que los coactores Ramón Rosa JAIMES, Roque Raúl Antonio QUIROGA, Eduardo Enrique CASTRO, José Edmundo GOMEZ, Nelson Antonio CERDA CABELLO, Juan Abel FLORES, Carlos Telesforo AYALA, José Mercedes JAIME, Secundino Renán JAIME, Pedro Luis CARRIZO y Héctor Eduardo ROJAS no hubiesen percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500/85, se reconoce su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los precedentes citados, con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Revocar la distribución de costas efectuada en primera instancia e imponerlas a la parte demandada.

Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada, por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).

Regular los honorarios, por su actuación ante esta Cámara, al letrado de la parte actora, Dr. Juan Alberto Manuel LIVA, en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia (art. 30 de la ley 27.423).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 10/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34226921#438658383#20241210093457007